

중요 어휘

1. **법률혼(法律婚)**: 법에서 정한 절차를 따라야만 성립하는 혼인.

반의어: 사실혼(事實婚)

예문: 우리나라는 혼인 신고를 마쳐야 **법률혼**으로 인정된다.

2. **근간(根幹)**: 사물이나 일의 바탕이 되는 가장 중요한 부분.

동의어: 근본(根本), 토대(土臺)

예문: 농업은 오랫동안 국가 경제의 **근간**을 이루어 왔다.

3. **합치(合致)**: 둘 이상의 의사나 내용이 서로 일치하여 들어맞음.

동의어: 일치(一致), 부합(符合)

반의어: 불일치(不一致)

예문: 계약이 성립하려면 양 당사자 간 의사의 **합치**가 있어야 한다.

4. **법정 대리인(法定代理人)**: 법률의 규정에 의하여 본인을 대신하여 법률 행위를 할 수 있는 권한을 가진 사람.

예문: 미성년자가 부동산을 매매할 때에는 **법정 대리인**의 동의가 필요하다.

5. **혈족(血族)**: 혈연관계로 맺어진 친족.

동의어: 혈연(血緣)

반의어: 인척(姻戚)

예문: 민법에서는 **혈족**의 범위를 8촌 이내로 규정하고 있다.

6. **수리(受理)**: 관공서 등이 서류나 신청을 접수하여 처리함.

동의어: 접수(接受)

반의어: 반려(返戾)

예문: 담당 공무원이 민원 서류를 검토한 후 정식으로 **수리**하였다.

7. **인척(姻戚)**: 혼인으로 인하여 맺어진 친족 관계에 있는 사람.

예문: 배우자의 부모와 형제자매는 대표적인 **인척**에 해당한다.

8. **부양(扶養)**: 스스로 생활할 능력이 없는 사람의 생활을 돌보아 줌.

동의어: 봉양(奉養)

예문: 자녀가 노부모를 **부양**하는 것은 법적 의무이기도 하다.

9. **정조(貞操)**: 배우자 이외의 사람과 성적 관계를 맺지 않는 절개.

동의어: 절조(節操)

예문: 혼인 관계에서 **정조**의 의무를 위반하면 이혼 사유가 될 수 있다.

10. **소멸 시효(消滅時效)**: 일정 기간 권리를 행사하지 않으면 그 권리가 소멸하는 제도.

예문: 채권의 **소멸 시효**가 완성되면 채무자는 변제를 거절할 수 있다.

11. **입증 책임(立證責任)**: 소송에서 어떤 사실의 존재를 증명해야 하는 부담.

동의어: 증명 책임(證明責任)

예문: 민사 소송에서는 원칙적으로 주장하는 측에 **입증 책임**이 있다.

12. **중혼(重婚)**: 배우자가 있는 사람이 다시 혼인하는 일.

동의어: 이중결혼(二重結婚)

예문: 우리나라 민법은 **중혼**을 금지하고 있으며 이를 위반하면 혼인 취소 사유가 된다.

13. **강박(強迫)**: 위협이나 해악을 가하여 상대방을 두렵게 함으로써 의사 결정의 자유를 빼앗는 행위.

동의어: 위협(威脅), 협박(脅迫)

예문: **강박**에 의해 체결된 계약은 취소할 수 있다.

14. **적법(適法)하다**: 법률의 규정이나 절차에 맞다.

동의어: 합법적(合法的)이다

반의어: 위법(違法)하다

예문: 행정 처분이 **적법하게** 이루어졌는지를 법원이 심사하였다.

15. **숙려(熟慮)**: 깊이 생각하고 신중하게 헤아림.

동의어: 심사숙고(深思熟考), 숙고(熟考)

반의어: 경솔(輕率)

예문: 중요한 결정일수록 충분한 **숙려** 기간을 두고 판단해야 한다.

16. **승소(勝訴)**: 소송에서 이김.

반의어: 패소(敗訴)

예문: 원고가 **승소**하여 피고에게 손해 배상 판결이 내려졌다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

일반적으로 혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일을 말한다. 과거에는 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 ①[관습]에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립한 것으로 보았다. 하지만 현재 대부분의 국가는 법에서 규정한 절차를 따라야만 혼인이 성립되는 법률혼 제도를 두고 있으며, 사회적 관습보다는 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요하다. 혼인은 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성하는 일이기 때문에 국가의 근간을 이루는 중요한 과정이고 이에 따라 법을 통해 관계를 보호하는 것이다. 따라서 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지게 되고 여기에 참여한 남녀 간에는 법적 효력이 발생하게 된다.

혼인이 성립하기 위해서는 법에서 규정하고 있는 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다. 실질적 요건에서 가장 중요한 것은 혼인 의사의 ②[합치]이다. 혼인 의사는 부부 관계를 성립하겠다는 의사로 반드시 혼인 당사자 간의 합의가 필요하다. 또 다른 실질적 요건은 연령과 혼인 자격에 대한 것이다. 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다. 만 18세는 법적으로 미성년자에 해당하지만 부모 또는 법정 대리인의 동의를 얻을 경우 혼인이 가능하다. 또한 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인할 수 없다.

혼인의 형식적 요건은 혼인 신고의 이행이다. 부부로서의 법적 효력을 인정받기 위해서는 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 한다. 혼인 신고를 마치면 혼인 당사자는 상대방에 대한 법적 배우자의 지위를 얻게 되며, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다. 그리고 이에 따른 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무가 발생하게 된다. 또한 혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다.

혼인은 평생 부부 관계로 살아가겠다는 법적인 약속으로 그 기간을 ③[명시]할 수 없고 ④[원칙적으로 무효화나 취소가 불가능하다.] 하지만 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우에는 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다. 혼인 당사자 간의 합의가 없었던 경우나 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다. 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기할 수 있으며, 이때 입증 책임은 청구권자에게 있다. 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없고, 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 되어 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다.

당사자 중 한 명 이상이 적정 연령에 도달하지 않았거나 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우, 혼인 당시 당사자 중 한쪽에 중혼 등 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유가 있다는 것을 알지 못했던 경우, 사기나 강박으로 인해 혼인 의사를 표현한 경우 가정 법원에 혼인 취소를 청구할 수 있다. 혼인 취소는 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 한다. 미성년자가 동의 없이 혼인을 한 경우에도 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 혼인 취소를 청구할 수 없다. 사기를 안 날이나 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후, 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다. 법원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 ⑤[관할] 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료되며, 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까

지의 법률혼 관계는 인정된다.

한편, 이혼은 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도이다. 무효나 취소와는 달리 이혼은 혼인이 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어진다. 이혼은 혼인 당사자 간의 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼이 있다. 협의상 이혼은 부부가 이혼에 합의하고 법원에 이를 확인받아 혼인 관계를 해소하는 것이다. 당사자가 함께 주소지 또는 등록 기준지의 가정 법원에 협의상 이혼 신청서를 제출하면, 일정 기간의 숙려 기간이 필수로 주어진다. 숙려 기간이 지난 이후에는 당사자 양측이 다시 법원에 출석하여 이혼 의사가 변하지 않았는지 최종적으로 확인을 받는다. 이때 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인할 뿐, ⑥[이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않는다.] 그리고 양육권, 재산 분할 등의 문제는 ⑦[원칙]적으로 당사자 간의 합의에 따른다. 법원의 확인 이후 3개월 이내에 관할 기관에 이혼 신고를 하면 법적으로 이혼이 확정된다. 반면, 재판상 이혼은 당사자 중 한 명이 이혼에 반대하여 합의가 이루어지지 않을 때 당사자 중 한 명이 법원에 이혼 소송을 제기하고 재판을 통해 혼인을 해소하는 것이다. 법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지를 고려하여 이혼 여부를 결정한다. 단, 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다. 법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 승소자는 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 혼인 제도의 역사적 변천 과정을 시대순으로 나열하며 각 시대의 사례를 비교 분석하고 있다.
- ② 혼인과 관련된 법적 개념들을 정의한 뒤, 각 개념의 성립 요건과 절차를 체계적으로 구분하여 설명하고 있다.
- ③ 혼인 제도에 대한 상반된 학술적 견해를 소개한 뒤 필자의 관점에서 절충적 결론을 도출하고 있다.
- ④ 혼인 관련 법률의 구체적 조항을 인용한 뒤 각 조항의 입법 취지를 해석하고 있다.
- ⑤ 혼인의 성립과 해소에 관한 구체적인 판례를 제시하며 법리적 쟁점을 분석하고 있다.

2. 밑글을 읽고 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 혼인 무효 소송에서 입증 책임은 무효를 주장하는 청구권자 측에 있다.
- ② 혼인 취소 사유 중 사기에 의한 혼인의 경우 사기를 안 날로부터 3개월 이내에 취소를 청구해야 한다.
- ③ 협의상 이혼의 경우 법원이 이혼 의사의 합치 여부를 확인한 후 즉시 법적으로 이혼이 확정된다.
- ④ 재판상 이혼 절차에서 소송 전에 반드시 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며, 조정이 성립하면 재판 없이 이혼할 수 있다.
- ⑤ 혼인 취소가 확정되더라도 취소 시점 이전까지 형성되었던 법률혼 관계의 효력은 소급하여 소멸하지 않는다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 혼인이 평생의 법적 약속이라는 성격에서 비롯된 것이다.
- ② ㉠에도 불구하고 혼인의 성립 요건에 하자가 있는 경우에는 법적 절차를 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다.
- ③ 혼인 무효는 ㉠의 예외에 해당하며, 이 경우 혼인으로 인해 형성되었던 법적 관계가 소급적으로 효력을 상실한다.
- ④ 혼인 취소는 ㉠의 예외에 해당하지만, 무효와 달리 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정되므로 그 기간 동안의 법적 효력은 유지된다.
- ⑤ 이혼은 ㉠의 예외에 해당하며, 혼인의 성립 요건에 하자가 있었기 때문에 법률혼 관계를 종료시키는 절차이다.

4. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 협의상 이혼은 법원의 재판을 거치지 않으므로 이혼 사유를 심리할 법적 근거가 없기 때문에
- ② 이혼 사유의 타당성은 재판상 이혼에서만 다루어야 할 사항이므로 협의상 이혼에서는 법원의 개입이 불필요하기 때문에
- ③ 숙려 기간을 거치는 과정에서 이혼 사유의 타당성이 이미 검증된 것으로 간주되기 때문에
- ④ 협의상 이혼은 당사자 간의 자율적인 합의에 의한 것이므로 법원은 당사자의 자율성을 존중하여 이혼 의사 합의 여부만을 확인하기 때문에
- ⑤ 이혼 사유의 타당성 여부를 법원이 판단하는 것은 개인의 사생활을 침해할 소지가 있기 때문에

5. 위글의 '혼인 무효'와 '혼인 취소'에 대한 비교로 적절하지 않은 것은?

- ① 혼인 무효는 청구 기한에 제한이 없지만, 혼인 취소는 사유에 따라 일정한 기간 내에 청구해야 한다.
- ② 혼인 무효는 혼인 당사자 간의 합의 부재나 근친혼 관계가 사유이고, 혼인 취소는 적정 연령 미달이나 사기·강박 등이 사유이다.
- ③ 혼인 무효가 확정되면 법률혼 관계가 처음부터 존재하지 않았던 것이 되지만, 혼인 취소가 확정되면 취소 이전까지의 법률혼 관계는 유지된다.
- ④ 혼인 무효와 혼인 취소 모두 혼인 당사자 일방의 청구만으로도 가정 법원에 소송을 제기할 수 있다.
- ⑤ 혼인 무효와 혼인 취소 모두 법원의 확정 판결 이후 관할 기관에 별도의 신고 절차 없이 법률혼 관계가 자동으로 해소된다.

6. 위글과 <보기>를 바탕으로 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑(만 17세)과 을(만 20세)은 교제 중 혼인을 결심하였다. 갑의 부모는 갑의 혼인에 동의하였고, 두 사람은 혼인 신고를 마쳤다. 혼인 후 1년이 지난 시점에서 을의 어머니 병은, 을이 혼인 당시 이미 다른 사람과 법률혼 관계에 있었다는 사실을 알게 되었다. 갑은 혼인 당시 을의 중혼 사실을 전혀 알지 못했으며, 갑은 현재 만 18세이다. 한편, 갑의 부모는 갑이 만 17세에 혼인한 것에 대해 혼인 취소를 청구하려 한다.

- ① 갑과 을의 혼인은 실질적 요건 중 혼인 의사의 합치를 충족하였으나, 을의 중혼으로 인해 혼인 취소의 사유가 존재한다.
- ② 갑은 혼인 당시 을의 중혼 사실을 알지 못했으므로, 중대한 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월 이내에 혼인 취소를 청구할 수 있다.
- ③ 병은 을의 4촌 이내의 친족에 해당하므로 혼인 무효 소송을 제기할 수 있는 청구권자에 해당하지만, 을의 중혼은 혼인 무효 사유가 아니라 혼인 취소 사유에 해당한다.
- ④ 갑은 부모의 동의를 얻어 혼인 신고를 마쳤으나 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달하지 않았으므로, 갑의 혼인에는 실질적 요건을 충족하지 못한 하자가 존재한다.
- ⑤ 을의 중혼을 이유로 혼인 취소가 확정되면 갑과 을 사이의 법률혼 관계는 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 된다.

7. 밑글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

사실혼은 혼인 신고를 하지 않았지만, 사실상 부부로서 공동생활을 하고 있는 관계를 말한다. 법률에는 사실혼에 대한 규정이 존재하지 않기 때문에 원칙적으로 혼인 신고로 인해 발생하는 부부 간의 법적 효력은 발생하지 않는다. 하지만 사실상 존재하는 부부 관계를 보호해야 한다는 이유로 인해 학설이나 판례에 따라 사실혼에 대해서도 부부 간의 권리와 의무에 대해 일정 부분 법적 효력을 인정한다. 사실혼으로 인정받기 위해서는 당사자 간의 혼인 의사가 있어야 한다는 주관적 요건과 당사자들이 공동생활을 하고 있다고 인정될 만한 실체가 있어야 한다는 객관적 요건이 필요하다. 이때 혼인 의사는 결혼식, 가족 및 친구 관계 인지 및 교류 등 외적으로 드러나는 사실을 바탕으로 추정하게 된다. 사실혼은 법적 관계가 아니기 때문에 법원을 거치지 않고 당사자 일방에 의해 해소될 수 있지만, 정당한 사유 없이 일방적으로 사실혼을 파기한 경우에는 상대방에 대해 손해 배상의 책임을 지게 될 수 있다.

- ① 법률혼에서 혼인 의사의 합치는 당사자 간의 직접적 합의로 확인되지만, 사실혼에서 혼인 의사는 외적으로 드러나는 사실을 근거로 추정된다는 점에서 의사 확인의 방식이 다르다.
- ② 법률혼은 혼인 신고라는 형식적 요건을 갖추어야 법적 배우자의 지위와 인척 관계 등의 법적 효력이 발생하지만, 사실혼은 형식적 요건 없이도 부분적인 법적 효력을 인정받는다.
- ③ 사실혼의 해소는 당사자 일방의 의사로 가능하다는 점에서 협의상 이혼과 달리 법원의 확인 절차나 숙려 기간 없이 이루어질 수 있다.
- ④ 사실혼 관계에서 당사자 일방이 정당한 사유 없이 관계를 파기한 경우 손해 배상 책임이 발생한다는 것은, 사실혼에도 법률혼에 준하는 완전한 법적 보호가 부여됨을 의미한다.
- ⑤ 법률혼의 해소가 협의상 이혼이든 재판상 이혼이든 관할 기관에 대한 이혼 신고를 필요로 하는 것과 달리, 사실혼은 법적 관계가 아니므로 해소 시 별도의 신고 절차가 불필요하다.

8. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 어떤 사회에서 오랫동안 지켜 내려와 그 사회 성원들이 널리 인정하는 질서나 풍습.
- ② ㉡: 의견이나 주장 따위가 서로 맞아 일치함.
- ③ ㉢: 분명하게 드러내 보임.
- ④ ㉣: 일정한 기준에 따라 전체를 몇 개로 갈라 나눔.
- ⑤ ㉤: 어떤 행동이나 이론 따위에서 일관되게 지켜야 하는 기본적인 규칙이나 법칙.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일을 말한다. 과거에는 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 관습에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립한 것으로 보았다. 하지만 현재 대부분의 국가는 법에서 규정한 절차를 따라야만 혼인이 성립되는 법률혼 제도를 두고 있으며, 사회적 관습보다는 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요하다. ㉠[혼인은 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성하는 일이기 때문에 국가의 근간을 이루는 중요한 과정이고 이에 따라 법을 통해 관계를 보호하는 것이다.] 따라서 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지게 되고 여기에 참여한 남녀 간에는 법적 효력이 발생하게 된다.

혼인이 성립하기 위해서는 법에서 규정하고 있는 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다. 실질적 요건에서 가장 중요한 것은 혼인 의사의 합치이다. 혼인 의사는 부부 관계를 성립하겠다는 의사로 반드시 혼인 당사자 간의 합의가 필요하다. 또 다른 실질적 요건은 연령과 혼인 자격에 대한 것이다. 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다. 만 18세는 법적으로 미성년자에 해당하지만 부모 또는 법정 대리인의 동의를 얻은 경우 혼인이 가능하다. 또한 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인할 수 없다.

혼인의 형식적 요건은 혼인 신고의 이행이다. 부부로서의 법적 효력을 인정받기 위해서는 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 한다. ㉡[혼인 신고를 마치면 혼인 당사자는 상대방에 대한 법적 배우자의 지위를 얻게 되며, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다.] 그리고 이에 따른 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무가 발생하게 된다. 또한 혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다.

혼인은 평생 부부 관계로 살아가겠다는 법적인 약속으로 그 기간을 명시할 수 없고 원칙적으로 무효화나 취소가 불가능하다. 하지만 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우에는 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다.

[A] 혼인 당사자 간의 합의가 없었던 경우나 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다. 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기할 수 있으며, 이때 입증 책임은 청구권자에게 있다. 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없고, 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 되어 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다.

[B] 당사자 중 한 명 이상이 적정 연령에 도달하지 않았거나 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우, 혼인 당시 당사자 중 한쪽에 중혼 등 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유가 있다는 것을 알지 못했던 경우, 사기나 강박으로 인해 혼인 의사를 표현한 경우 가정 법원에 혼인 취소를 청구할 수 있다. 혼인 취소는 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 한다. 미성년자가 동의 없이 혼인을 한 경우에도 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 혼인 취소를 청구할 수 없다. 사기를 안 날이나 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후, 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다. 법

원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료되며, 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다.

한편, 이혼은 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도이다. 무효나 취소와는 달리 이혼은 혼인이 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어진다. 이혼은 혼인 당사자 간의 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼이 있다. 협의상 이혼은 부부가 이혼에 합의하고 법원에 이를 확인받아 혼인 관계를 해소하는 것이다. 당사자가 함께 주소지 또는 등록 기준지의 가정 법원에 협의상 이혼 신청서를 제출하면, 일정 기간의 숙려 기간이 필수로 주어진다. 숙려 기간이 지난 이후에는 당사자 양측이 다시 법원에 출석하여 이혼 의사가 변하지 않았는지 최종적으로 확인을 받는다. 이때 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인할 뿐, 이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않는다. 그리고 양육권, 재산 분할 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간의 합의에 따른다. 법원의 확인 이후 3개월 이내에 관할 기관에 이혼 신고를 하면 법적으로 이혼이 확정된다. 반면, 재판상 이혼은 당사자 중 한 명이 이혼에 반대하여 합의가 이루어지지 않을 때 당사자 중 한 명이 법원에 이혼 소송을 제기하고 재판을 통해 혼인을 해소하는 것이다. ㉢[법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지를 고려하여 이혼 여부를 결정한다.] 단, 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다. 법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 승소자는 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.

9. 밑글의 전개 방식에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 과거와 현재의 혼인 성립 방식을 대비하여 현행 법률혼 제도의 특징을 부각하고 있다.
- ㄴ. 혼인의 성립에서 해소에 이르기까지 법적 절차의 흐름에 따라 내용을 배열하고 있다.
- ㄷ. 혼인 무효, 취소, 이혼 등 각 제도의 공통점을 중심으로 하나의 상위 원리를 도출하고 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. ㉠의 기능으로 가장 적절한 것은?

- ① 혼인에 대한 법률적 정의를 제시하여 이후 논의의 범위를 한정하고 있다.
- ② 혼인에 관한 과거와 현재의 관점 차이를 구체적인 사례를 통해 예증하고 있다.
- ③ 법률혼 제도가 도입된 사회적·제도적 근거를 밝혀 현행 법적 절차의 필요성을 정당화하고 있다.
- ④ 혼인의 실질적 요건과 형식적 요건의 관계를 요약하여 이후 문단의 내용을 예고하고 있다.
- ⑤ 혼인 제도의 한계를 지적함으로써 이후 전개될 혼인 무효 및 취소에 대한 논의를 유도하고 있다.

11. ㉡을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 혼인 신고의 접수 및 수리가 완료되지 않은 상태에서는 당사자가 상대방에 대한 법적 배우자 지위를 주장할 수 없다.
- ② 혼인 신고를 마친 당사자는 상대방의 형제자매 및 그 배우자와 인척 관계를 맺게 된다.
- ③ 혼인 신고가 완료된 이후에야 가족 부양이나 정조의 의무 등 법적 권리와 의무가 비로소 발생한다.
- ④ 혼인 신고 전에 당사자 일방이 취득한 재산은 혼인 신고 이후에도 법적 효력의 대상에서 제외된다.
- ⑤ 혼인 무효가 확정되면 ㉡에 의해 형성되었던 인척 관계는 처음부터 존재하지 않았던 것이 된다.

12. [A]와 [B]에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① [A]는 혼인의 형식적 요건의 하자를, [B]는 실질적 요건의 하자를 각각 다루고 있다.
- ② [A]와 [B] 모두 법원의 확정 판결 이후에도 관할 기관에 별도의 신고를 완료해야 절차가 종결된다.
- ③ [A]에 해당하는 경우 법률혼 관계가 소급적으로 무효가 되지만, [B]에 해당하는 경우 법률혼 관계의 효력은 장래를 향하여 소멸한다.
- ④ [A]의 청구권자와 [B]의 청구권자는 동일하며, 청구 기한도 모두 제한이 없다.
- ⑤ [A]와 [B] 모두 혼인의 성립 요건에 하자가 없는 경우에도 당사자의 의사에 따라 청구할 수 있다.

13. ㉢이 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 법원이 이혼 당사자 양측의 과실 비율을 산정하여 이혼 여부를 결정한다는 것이다.
- ② 법원이 이혼 조정 절차에서 합의된 내용을 근거로 판결을 내린다는 것이다.
- ③ 법원이 당사자의 이혼 의사 합치 여부만을 확인하여 이혼을 허가한다는 것이다.
- ④ 법원이 법률에 정해진 이혼 사유의 존재를 판단하여 이혼을 결정한다는 것이다.
- ⑤ 법원이 이혼으로 인한 자녀의 복리를 최우선으로 고려하여 이혼 허용 여부를 판단한다는 것이다.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>의 사례를 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑(만 25세)과 을(만 27세)은 혼인 의사가 합치하여 혼인 신고를 마쳤다. 그런데 혼인 후 갑은 을이 혼인 전부터 심각한 질병을 앓고 있었음을 숨기고 있었다는 사실을 알게 되었다. 을의 질병은 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유에 해당한다. 갑은 이 사실을 혼인 후 4개월째에 알게 되었으나, 여러 사정으로 인해 아무런 법적 조치를 취하지 않은 채 시간이 흘러 사실을 안 날로부터 8개월이 경과하였다. 이후 갑은 을과의 혼인 관계를 더 이상 유지하기 어렵다고 판단하였다.

- ① 갑과 을의 혼인은 혼인 의사의 합치와 혼인 신고라는 실질적·형식적 요건을 모두 갖추었으므로 적법하게 성립한 혼인이다.
- ② 을의 중대한 사유 은닉은 혼인 취소 사유에 해당하지만, 갑이 이 사실을 안 날로부터 6개월이 이미 경과하였으므로 혼인 취소 청구는 불가능하다.
- ③ 갑은 혼인 취소 청구가 불가능하더라도 을과의 합의를 통해 협의상 이혼을 진행할 수 있으며, 이 경우 법원은 이혼 사유의 타당성을 심리하지 않는다.
- ④ 을이 이혼에 합의하지 않는 경우, 갑은 법원에 이혼 소송을 제기하여 재판상 이혼을 청구할 수 있으며, 이 경우 반드시 이혼 조정 절차를 먼저 거쳐야 한다.
- ⑤ 갑이 재판상 이혼에서 승소하더라도 을이 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.

15. 밑글과 <보기>를 바탕으로 판단한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

혼인 무효와 혼인 취소는 모두 혼인의 성립 과정에서 발생한 하자를 사후적으로 시정하는 제도이다. 그런데 두 제도는 하자의 중대성과 법적 효과에 있어 차이가 있다. 혼인 무효의 사유는 혼인의 본질을 훼손하는 중대한 하자로서, 법률혼 관계 자체를 근본적으로 부정하는 효과를 갖는다. 이에 비해 혼인 취소의 사유는 혼인의 성립 과정에서 발생한 절차적·상황적 하자로서, 취소 시점 이전까지의 혼인의 효력은 유지된다는 점에서 그 법적 효과가 상대적으로 제한적이다. 이처럼 하자의 중대성에 따라 법적 효과를 달리 설정한 것은, 당사자 간에 이미 형성된 법적 관계의 안정성과 그 관계에서 발생한 제삼자의 이해관계를 함께 고려한 결과이다.

- ① 혼인 무효의 사유인 합의 부재나 근친혼은 혼인의 본질적 성립 근거를 결여한 것이므로, <보기>가 말하는 '혼인의 본질을 훼손하는 중대한 하자'에 해당한다.
- ② 혼인 취소의 사유인 적령 연령 미달이나 사기·강박은 혼인 성립 과정의 절차적·상황적 문제에 해당하므로, <보기>가 말하는 '절차적·상황적 하자'에 해당한다.
- ③ 혼인 무효에 소멸 시효나 청구 기한이 없는 것은, <보기>의 관점에서 볼 때 하자의 중대성이 크기 때문에 시간의 경과와 무관하게 시정이 가능해야 한다는 취지로 이해할 수 있다.
- ④ 혼인 취소 시 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정되는 것은, <보기>의 관점에서 볼 때 이미 형성된 법적 관계의 안정성과 제삼자의 이해관계를 고려한 결과로 이해할 수 있다.
- ⑤ 혼인 취소의 청구 기한이 사유별로 제한되는 것은, <보기>의 관점에서 볼 때 하자의 중대성이 혼인 무효보다 크기 때문에 신속한 시정을 요구하는 취지로 이해할 수 있다.

16. 밑글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

A국에서는 법률혼 제도 외에 '등록 동반자 제도'를 운영하고 있다. 등록 동반자 제도는 두 사람이 관할 기관에 등록을 완료하면 법적 동반자 관계가 성립하는 것으로, 혼인과 유사한 법적 효력을 일부 인정하되 인척 관계의 형성은 인정하지 않는다. 등록 동반자 관계의 해소는 당사자 일방의 신청과 일정한 대기 기간을 거쳐 관할 기관에 해소 신고를 하면 확정된다. 이때 법원의 확인 절차나 이혼 사유의 심리는 필요하지 않다. 다만, 등록 동반자 관계에서 일방이 사기를 통해 상대방의 의사를 왜곡하여 등록이 이루어진 경우에는 법원에 등록 취소를 청구할 수 있으며, 취소가 확정되면 등록 시점부터 관계가 성립하지 않았던 것으로 처리된다.

- ① A국의 등록 동반자 제도는 관할 기관에 등록을 완료해야 관계가 성립한다는 점에서, 밑글에서 혼인 신고의 수리가 완료되어야 법적 효력이 발생하는 법률혼의 형식적 요건과 구조적으로 유사하다.
- ② A국의 등록 동반자 관계에서는 인척 관계가 형성되지 않으므로, 밑글에서 혼인 신고를 마치면 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성되는 법률혼과 법적 효력의 범위에서 차이가 있다.
- ③ A국의 등록 동반자 관계 해소에서 법원의 확인 절차가 불필요한 것은, 밑글에서 협의상 이혼 시 법원이 이혼 의사에 합의 여부를 확인하는 절차를 거치는 것과 대비된다.
- ④ A국의 등록 동반자 관계에서 사기에 의한 등록 취소가 확정되면 등록 시점부터 관계가 성립하지 않았던 것으로 처리되므로, 이는 밑글의 혼인 취소에서 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정되는 것과 동일한 법적 효과를 갖는다.
- ⑤ A국의 등록 동반자 관계 해소에서 이혼 사유의 심리가 필요하지 않은 것은, 밑글에서 협의상 이혼 시 법원이 이혼 사유의 타당성을 따지지 않는 것과 유사한 측면이 있다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일을 말한다. 과거에는 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 관습에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립한 것으로 보았다. 하지만 현재 대부분의 국가는 법에서 규정한 절차를 따라야만 혼인이 성립되는 법률혼 제도를 두고 있으며, 사회적 관습보다는 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요하다. 혼인은 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성하는 일이기 때문에 국가의 근간을 이루는 중요한 과정이고 이에 따라 법을 통해 관계를 보호하는 것이다. 따라서 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지게 되고 여기에 참여한 남녀 간에는 법적 효력이 발생하게 된다.

혼인이 성립하기 위해서는 법에서 규정하고 있는 ㉠[실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다.] 실질적 요건에서 가장 중요한 것은 혼인 의사의 합치이다. 혼인 의사는 부부 관계를 성립하겠다는 의사로 반드시 혼인 당사자 간의 합의가 필요하다. 또 다른 실질적 요건은 연령과 혼인 자격에 대한 것이다. 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다. ㉡[만 18세는 법적으로 미성년자에 해당하지만 부모 또는 법정 대리인의 동의를 얻을 경우 혼인이 가능하다.] 또한 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인할 수 없다.

혼인의 형식적 요건은 혼인 신고의 이행이다. 부부로서의 법적 효력을 인정받기 위해서는 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 한다. 혼인 신고를 마치면 혼인 당사자는 상대방에 대한 법적 배우자의 지위를 얻게 되며, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다. 그리고 이에 따른 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무가 발생하게 된다. 또한 ㉢[혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다.]

혼인은 평생 부부 관계로 살아가겠다는 법적인 약속으로 그 기간을 명시할 수 없고 원칙적으로 무효하나 취소가 불가능하다. 하지만 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우에는 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다. 혼인 당사자 간의 합의가 없었던 경우나 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다. 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기할 수 있으며, 이때 ㉣[입증 책임은 청구권자에게 있다.] 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없고, 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 되어 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다.

당사자 중 한 명 이상이 적정 연령에 도달하지 않았거나 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우, 혼인 당시 당사자 중 한쪽에 중혼 등 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유가 있다는 것을 알지 못했던 경우, 사기나 강박으로 인해 혼인 의사를 표현한 경우 가정 법원에 혼인 취소를 청구할 수 있다. 혼인 취소는 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 한다. ㉤[미성년자가 동의 없이 혼인을 한 경우에도 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 혼인 취소를 청구할 수 없다.] 사기를 안 날이나 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후, 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다. 법원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료되며, 혼인 취소가 되더라도 취소 이전

까지의 법률혼 관계는 인정된다.

한편, 이혼은 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도이다. 무효나 취소와는 달리 이혼은 혼인이 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어진다. 이혼은 혼인 당사자 간의 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼이 있다. 협의상 이혼은 부부가 이혼에 합의하고 법원에 이를 확인받아 혼인 관계를 해소하는 것이다. 당사자가 함께 주소지 또는 등록 기준지의 가정 법원에 협의상 이혼 신청서를 제출하면, 일정 기간의 숙려 기간이 필수로 주어진다. 숙려 기간이 지난 이후에는 당사자 양측이 다시 법원에 출석하여 이혼 의사가 변하지 않았는지 최종적으로 확인을 받는다. 이때 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인할 뿐, 이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않는다. 그리고 양육권, 재산 분할 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간의 합의에 따른다. 법원의 확인 이후 3개월 이내에 관할 기관에 이혼 신고를 하면 법적으로 이혼이 확정된다. 반면, 재판상 이혼은 당사자 중 한 명이 이혼에 반대하여 합의가 이루어지지 않을 때 당사자 중 한 명이 법원에 이혼 소송을 제기하고 재판을 통해 혼인을 해소하는 것이다. 법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지를 고려하여 이혼 여부를 결정한다. 단, 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다. 법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 승소자는 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.

17. 밑글에서 확인할 수 있는 정보로 적절하지 않은 것은?

- ① 혼인의 실질적 요건에는 혼인 의사의 합치, 적정 연령의 도달, 혈족 관계의 제한 등이 포함된다.
- ② 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자 본인 외에도 법정 대리인이나 4촌 이내의 친족이 소송을 제기할 수 있다.
- ③ 협의상 이혼에서 양육권과 재산 분할의 문제는 원칙적으로 법원의 결정에 의해 확정된다.
- ④ 혼인 취소 사유 중 강박에 의한 혼인의 경우 강박을 면한 날로부터 일정 기간이 경과하면 취소 청구가 불가능해진다.
- ⑤ 재판상 이혼에서 이혼 소송을 제기하기 전에 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 한다.

18. ㉡에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 혼인 당사자의 의사가 합치하더라도 법에서 규정한 절차를 따르지 않으면 혼인이 성립할 수 없다.
- ② 법에서 규정한 실질적 요건만 충족하면 형식적 요건은 사후적으로 보완할 수 있다.
- ③ 혼인의 성립 요건을 모두 갖추었더라도 법원의 최종 인가가 있어야만 법률혼으로 인정된다.
- ④ 실질적 요건과 형식적 요건 중 어느 하나만 충족하더라도 혼인이 부분적으로 성립할 수 있다.
- ⑤ 혼인의 형식적 요건은 실질적 요건을 갖춘 이후에만 이행할 수 있도록 법적으로 순서가 정해져 있다.

19. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 혼인 적정 연령이 만 18세이지만 미성년자도 일정 조건 하에 혼인할 수 있음을 보여 준다.
- ② ㉠에서 부모 또는 법정 대리인의 동의는 미성년자의 혼인에 대한 실질적 요건 중 하나로 기능한다.
- ③ ㉠에 해당하는 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우 그 혼인은 자동으로 무효가 된다.
- ④ ㉠을 통해 만 18세 미만의 미성년자는 어떤 경우에도 혼인이 불가능함을 알 수 있다.
- ⑤ ㉠에서 요구하는 동의 없이 혼인이 이루어진 경우에도 혼인 후 일정 조건이 충족되면 취소 청구가 제한될 수 있다.

20. ㉡의 의미를 고려할 때, <보기>의 사례에 적용한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑과 을은 혼인 신고를 마치고 부부로서 생활하고 있다. 그런데 을의 사촌인 병은, 갑과 을이 사실은 6촌 혈족 관계라는 정보를 입수하였다. 병은 갑과 을의 혼인이 무효라고 판단하고 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기하려 한다.

- ① 병은 을의 4촌 이내의 친족이 아니므로 혼인 무효 소송을 제기할 수 있는 청구권자에 해당하지 않는다.
- ② 병이 혼인 무효 소송을 제기하면, 법원은 직권으로 갑과 을의 혈족 관계를 조사하여 무효 여부를 판단한다.
- ③ 갑과 을이 6촌 혈족 관계라면 혼인 무효 사유에 해당하므로, 병이 소송을 제기할 경우 이를 입증할 책임은 청구권자인 병에게 있다.
- ④ 병이 소송을 제기하더라도 갑과 을이 혼인 의사를 합치한 상태이므로 혼인 무효는 성립하지 않는다.
- ⑤ 병이 소송을 제기하는 경우, 갑과 을이 6촌 혈족이 아님을 입증할 책임은 소송을 제기한 병이 아닌 갑과 을에게 있다.

21. ㉢을 바탕으로 할 때, 적절한 추론만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 혼인 신고를 마친 당사자 중 일방이 혼인 전부터 소유하고 있던 부동산에 대해서도 혼인 성립 이후에는 법적 효력이 발생한다.
- ㄴ. 혼인 당사자들이 혼인 이후에 공동으로 취득한 재산은 법적 효력의 대상이 되지만, 일방이 단독으로 취득한 재산은 그 대상에서 제외된다.
- ㄷ. 혼인 무효가 확정된 경우, 혼인 기간 중에 당사자들이 취득한 재산에 대한 법적 효력도 처음부터 발생하지 않았던 것이 된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. ㉣에 대한 분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣은 혼인 취소의 청구권이 일정한 조건에 의해 제한될 수 있음을 보여 주는 사례이다.
- ② ㉣에서 당사자가 성인이 된 경우 취소 청구가 제한되는 것은, 성인으로서 스스로 혼인 관계의 유지 여부를 판단할 수 있기 때문으로 이해할 수 있다.
- ③ ㉣에서 혼인 중 임신한 경우 취소 청구가 제한되는 것은, 혼인 관계의 해소가 태아의 법적 지위에 영향을 미칠 수 있음을 고려한 것으로 이해할 수 있다.
- ④ ㉣이 적용되는 경우에도 중혼이나 사기·강박 등 다른 사유에 의한 혼인 취소 청구는 별도로 가능하다.
- ⑤ ㉣이 적용되어 혼인 취소 청구가 제한되면, 해당 혼인은 혼인 무효의 사유로 전환되어 무효 소송을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 각 사례를 판단한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

(가) 갑(만 16세)은 부모의 동의를 받아 을(만 22세)과 혼인 신고를 마쳤다. 혼인 후 1년이 지난 시점에서 갑의 부모는 혼인 취소를 청구하려 한다.

(나) 병(만 20세)은 정(만 21세)에게 자신의 직업을 속이고 혼인 의사를 표현하게 하여 혼인 신고를 마쳤다. 정은 혼인 후 5개월째에 병의 사기 사실을 알게 되었으나 별다른 조치를 취하지 않았고, 그로부터 다시 4개월이 경과하였다.

(다) 무(만 25세)와 기(만 24세)는 혼인 의사가 합치하여 혼인 신고를 마쳤다. 그런데 실제로 무와 기는 7촌 혈족 관계임이 밝혀졌다.

- ① (가)에서 갑은 만 16세이므로 혼인 적정 연령에 도달하지 않았으나, 부모의 동의를 받았으므로 혼인은 적법하게 성립한 것이다.
- ② (가)에서 갑의 부모가 혼인 취소를 청구할 때, 갑이 현재 만 17세이므로 아직 성인이 아니어서 취소 청구가 가능하다.
- ③ (나)에서 정이 병의 사기 사실을 안 날로부터 3개월이 경과하지 않았으므로, 정은 혼인 취소를 청구할 수 있다.
- ④ (나)에서 정이 사기 사실을 안 후 아무런 조치 없이 3개월이 경과하더라도, 혼인 무효 소송을 제기하면 법률혼 관계를 정리할 수 있다.
- ⑤ (다)에서 무와 기의 혼인은 8촌 이내의 혈족 관계에 해당하므로 혼인 무효 사유가 존재하며, 이 경우 청구 기한의 제한 없이 혼인 무효 소송을 제기할 수 있다.

24. 뒷글을 읽은 학생이 <보기>의 제도를 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

B국에서는 혼인의 해소와 관련하여 '냉각 기간 부 이혼 제도'를 시행하고 있다. 이 제도에서는 이혼을 원하는 당사자가 관할 기관에 이혼 신청서를 제출하면 6개월의 냉각 기간이 부여된다. 냉각 기간이 종료된 후 당사자가 재차 이혼 의사를 확인하면 법원의 개입 없이 관할 기관이 이혼을 확정한다. 다만, 냉각 기간 중에 당사자 일방이 이혼에 반대하는 의사를 관할 기관에 서면으로 통보한 경우에는 이혼 신청이 자동으로 철회되며, 이후 이혼을 원하는 당사자는 법원에 이혼 소송을 제기해야 한다. 이혼 소송에서 법원은 당사자의 혼인 기간, 미성년 자녀의 유무, 이혼 원인 등을 종합적으로 고려하여 이혼 허용 여부를 결정한다.

- ① B국의 냉각 기간은 뒷글에서 협의상 이혼 시 부여되는 숙려 기간과 유사하게, 이혼 의사의 신중한 결정을 유도하기 위한 장치로 볼 수 있다.
- ② B국에서 냉각 기간 종료 후 법원의 개입 없이 관할 기관이 이혼을 확정하는 것은, 뒷글에서 협의상 이혼 시에도 법원의 확인 절차를 거쳐야 하는 것과 차이가 있다.
- ③ B국에서 당사자 일방이 냉각 기간 중 반대 의사를 통보하면 이혼 신청이 자동으로 철회되는 것은, 뒷글에서 재판상 이혼이 당사자 간 합의가 이루어지지 않을 때 개시되는 것과 구조적으로 유사하다.
- ④ B국의 이혼 소송에서 법원이 혼인 기간이나 미성년 자녀의 유무 등을 종합적으로 고려하는 것은, 뒷글에서 재판상 이혼 시 법원이 민법에 규정된 이혼 사유의 존재 여부를 고려하는 것과 법원의 판단 범위에서 차이가 있다.
- ⑤ B국에서 이혼 소송 없이 관할 기관을 통해 이혼이 확정되는 경로가 존재하는 것은, 뒷글에서 이혼 조정이 성립하면 재판 절차 없이 이혼이 가능한 것과 동일한 법적 근거에 의한 것이다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 법률혼의 성립 요건(실질적 요건, 형식적 요건), 혼인 무효와 취소의 조건 및 절차, 이혼의 유형별 절차를 개념적으로 정의한 뒤 각각의 요건과 절차를 체계적으로 구분하여 설명하고 있다.

오답 해설:

- ① 과거와 현재의 혼인 제도를 간략히 대비하고 있을 뿐, 시대순 나열이나 각 시대별 사례 비교 분석은 나타나지 않는다.
- ③ 혼인 제도에 대한 학술적 견해의 대립이나 절충적 결론 도출은 나타나지 않는다.
- ④ 구체적인 법률 조항의 인용이나 입법 취지의 해석은 나타나지 않는다.
- ⑤ 구체적인 판례 제시나 법리적 쟁점 분석은 나타나지 않는다.

2. 정답: ③

정답 해설: 6문단에 따르면 협의상 이혼에서 법원의 확인 이후에도 3개월 이내에 관할 기관에 이혼 신고를 해야 법적으로 이혼이 확정된다. 법원의 확인만으로 즉시 확정되는 것이 아니다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 혼인 무효 소송 시 입증 책임은 청구권자에게 있다고 명시하고 있다.
- ② 5문단에서 사기를 안 날로부터 3개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다고 하였으므로, 3개월 이내에 청구해야 한다는 것은 적절하다.
- ④ 6문단에서 소송 전에 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며, 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다고 하였다.

3. 정답: ⑤

정답 해설: 이혼은 혼인의 성립 요건에 하자가 있어서가 아니라, 적법하게 성립한 혼인 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어지는 것이다. 성립 요건의 하자와 관련된 것은 혼인 무효나 혼인 취소이다.

오답 해설:

- ① ⑤는 혼인이 평생의 법적 약속이라는 점에서 기간을 명시할 수 없고 원칙적으로 무효화나 취소가 불가능하다는 내용으로 적절하다.
- ② 4문단에서 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다고 하였다.
- ③ 4문단에서 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아간다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 5문단에서 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다고 하였으므로 적절하다.

4. 정답: ④

정답 해설: 협의상 이혼은 이혼 당사자 간의 자율적인 합의에 의한 것이다. 부부 관계를 해소하기로 당사자 간의 합의가 이루어졌기 때문에 법원은 당사자의 자율성을 존중하여 이혼 사유의 타당성을 따지지 않고 이혼 의사 합의 여부만을 확인한다.

오답 해설:

- ① 협의상 이혼에서도 법원의 확인 절차를 거치므로 법원이 전혀 관여하지 않는 것은 아니다. 따라서 법적 근거가 없다는 이유는 부적절하다.
- ② 재판상 이혼에서만 이혼 사유를 다루어야 한다는 것이 ⑤의 직접적인 이유가 되지 않는다.
- ③ 숙려 기간은 이혼 의사가 변하지 않았는지를 재확인하기 위한 기간이지, 이혼 사유의 타당성을 검증하는 기간이 아니다.
- ⑤ 개인의 사생활 침해 가능성은 지문에서 언급되지 않았으며, ⑤의 이유로 제시되지 않았다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: 혼인 취소의 경우 법원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료된다고 5문단에 언급되어 있다. 따라서 혼인 취소의 경우 별도의 신고 절차가 필요하며, 확정 판결만으로 자동 해소되는 것이 아니다. 혼인 무효에 대해서도 관련 서류에서 기록이 삭제된다는

점에서 행정적 절차가 수반됨을 알 수 있다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없다고 하였고, 5문단에서 혼인 취소는 사유에 따라 일정 기간 내에 청구해야 한다고 하였다.
- ② 4문단과 5문단에서 각각의 사유를 명시하고 있으므로 적절하다.
- ③ 4문단에서 혼인 무효는 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아간다고 하였고, 5문단에서 혼인 취소는 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정된다고 하였다.
- ④ 4문단에서 혼인 무효 소송은 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 제기할 수 있다고 하였고, 5문단에서 혼인 취소도 사유에 따라 청구권자가 달라진다고 하여, 양측 모두의 청구가 필수가 아님을 알 수 있다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단에 따르면 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다. 따라서 혼인 취소가 확정되어도 갑과 을 사이의 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가는 것이 아니라, 취소 시점까지의 법률혼 관계는 유효하다. 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가는 것은 혼인 무효의 효과이다.

오답 해설:

- ① 갑과 을은 서로 혼인 의사가 합치하였으므로 실질적 요건 중 혼인 의사의 합치는 충족되었으나, 을의 중혼은 5문단에서 혼인 취소 사유로 언급되어 있다.
- ② 5문단에서 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지나면 혼인 취소 청구가 불가능하다고 하였으므로, 6개월 이내에 청구할 수 있다는 것은 적절하다.
- ③ 4문단에서 혼인 무효 소송의 청구권자는 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이라고 하였고, 병은 을의 어머니로 4촌 이내의 친족에 해당한다. 그러나 을의 중혼은 4문단의 혼인 무효 사유(합의 부재, 근친혼)에 해당하지 않고 5문단의 혼인 취소 사유에 해당한다.
- ④ 2문단에서 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다고 하였으므로, 만 17세인 갑은 부모의 동의 여부와 무관하게 연령이라는 실질적 요건을 충족하지 못한 것이다.

7. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 사실혼에 대해 부부 간의 권리와 의무에 대해 '일정 부분' 법적 효력을 인정한다고 하였지, 법률혼과 동일한 완전한 법적 보호가 부여된다고 하지 않았다. 손해 배상 책임이 발생할 수 있다는 것은 사실혼에도 일정한 법적 보호가 있음을 보여주는 것이지만, 법률혼에 준하는 완전한 법적 보호가 부여됨을 의미하는 것은 아니다.

오답 해설:

- ① 윗글 2문단에서 혼인 의사는 당사자 간의 합의라고 하였고, <보기>에서 사실혼의 혼인 의사는 외적 사실을 바탕으로 추정된다고 하였으므로 의사 확인 방식의 차이에 대한 서술은 적절하다.
- ② 윗글 3문단에서 혼인 신고를 마쳐야 법적 효력이 발생한다고 하였고, <보기>에서 사실혼은 형식적 요건 없이 부분적 법적 효력을 인정받는다고 하였으므로 적절하다.
- ③ <보기>에서 사실혼은 법적 관계가 아니므로 법원을 거치지 않고 당사자 일방에 의해 해소될 수 있다고 하였고, 윗글 6문단에서 협의상 이혼은 숙려 기간과 법원의 확인 절차를 거쳐야 한다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ 윗글 6문단에서 협의상 이혼과 재판상 이혼 모두 관할 기관에 이혼 신고를 해야 절차가 완료된다고 하였고, <보기>에서 사실혼은 법적 관계가 아니므로 해소 시 별도의 신고 절차 없이 당사자 일방에 의해 해소된다고 하였으므로 적절하다.

8. 정답: ④

정답 해설: ④ '관할(管轄)'의 사전적 의미는 '일정한 권한을 가지고 통제하거나 지배함'이다. '일정한 기준에 따라 전체를 몇 개로 갈라 나눔'은 '구분(區分)' 또는 '분할(分割)'의 의미에 해당한다.

오답 해설:

- ① ③ '관습(慣習)'은 '어떤 사회에서 오랫동안 지켜 내려와 그 사회 성원들이 널리 인정하는 질서나 풍습'을 뜻한다.
- ② ⑥ '합치(合致)'는 '의견이나 주장 따위가 서로 맞아 일치함'을 뜻한다.
- ③ ⑦ '명시(明示)'는 '분명하게 드러내 보임'을 뜻한다.
- ⑤ ⑧ '원칙(原則)'은 '어떤 행동이나 이론 따위에서 일관되게 지켜야 하는 기본적인 규칙이나 법칙'을 뜻한다.

9. 정답: ③

정답 해설: ㄱ. 1문단에서 과거에는 사회적 관습에 의한 의식으로 혼인이 성립하였으나 현재는 법률혼 제도를 두고 있다고 하여 과거와 현재를 대비하고 있다. ㄴ. 윗글은 혼인의 성립(실질적·형식적 요건) → 혼인의 무효 및 취소 → 이혼(협의상·재판상)의 순서로, 혼인의 성립에서 해소에 이르는 법적 절차의 흐름에 따라 내용을 배열하고 있다. 따라서 ㄱ과 ㄴ이 모두 적절하다.

오답 해설:

ㄷ. 윗글은 혼인 무효, 취소, 이혼 각 제도의 요건과 절차상의 차이점을 구분하여 설명하고 있을 뿐, 이들의 공통점을 중심으로 하나의 상위 원리를 도출하고 있지 않다.

10. 정답: ③

정답 해설: ㉠은 혼인이 가족 형성의 기초이며 국가의 근간을 이루는 중요한 과정이라는 점을 밝힘으로써, 현대 사회에서 법을 통해 혼인 관계를 보호하는 법률혼 제도의 필요성을 정당화하는 근거로 기능하고 있다.

오답 해설:

㉡ ㉠은 혼인의 법률적 정의를 제시하는 문장이 아니라, 법적 보호의 사회적·제도적 근거를 밝히는 문장이다.

㉢ ㉠에는 과거와 현재의 관점 차이에 대한 구체적 사례가 포함되어 있지 않다.

㉣ ㉠은 실질적 요건과 형식적 요건의 관계를 요약하거나 이후 문단을 예고하는 기능을 하지 않는다.

㉤ ㉠은 혼인 제도의 한계를 지적하는 내용이 아니라 법적 보호의 근거를 제시하는 내용이다.

11. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 "혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다."라고 하였다. 이는 혼인 신고 전에 당사자가 이미 보유하고 있던 재산에 대해서도 혼인 성립 이후 법적 효력이 발생한다는 의미이므로, 혼인 신고 전 취득 재산이 법적 효력의 대상에서 제외된다는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ 3문단에서 혼인 신고서를 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 법적 효력이 발생한다고 하였으므로, 수리가 완료되지 않은 상태에서는 법적 배우자 지위를 주장할 수 없다는 추론은 적절하다.

㉡ ㉠에서 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다고 하였으므로, 상대방의 형제자매(2촌 혈족) 및 그 배우자와 인척 관계를 맺게 된다는 추론은 적절하다.

㉢ 3문단에서 혼인 신고를 마친 이후에 법적 권리와 의무가 발생한다고 하였으므로 적절하다.

㉤ 4문단에서 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아간다고 하였으므로, ㉠에 의해 형성된 인척 관계도 소급적으로 부정된다는 추론은 적절하다.

12. 정답: ③

정답 해설: [A]에 해당하는 혼인 무효의 경우, 4문단에서 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아간다고 하였으므로 소급적으로 무효가 된다. [B]에 해당하는 혼인 취소의 경우, 5문단에서 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다고 하였으므로, 취소의 효력은 장래를 향하여 발생하며 소급하지 않는다. 따라서 ③이 가장 적절하다.

오답 해설:

㉠ [A](혼인 무효)의 사유는 당사자 간 합의 부재와 근친혼으로, 이는 실질적 요건의 하자에 해당한다. [B](혼인 취소)의 사유도 적정 연령 미달, 동의 없는 미성년 혼인, 사기·강박 등 실질적 요건과 관련된 하자이다. 형식적 요건(혼인 신고)의 하자를 다루는 것이 아니다.

㉡ [A](혼인 무효)의 경우, 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다고만 하였을 뿐 확정 판결 이후 관할 기관에 별도 신고를 해야 한다는 내용은 명시되어 있지 않다. [B](혼인 취소)의 경우에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 한다고 하였다.

㉢ [A]의 청구권자는 혼인 당사자, 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이며 청구 기간에 제한이 없다. [B]의 청구권자는 사유에 따라 달라지며, 청구 기간도 사유별로 제한된다. 따라서 청구권자와 청구 기간이 동일하다는 것은 적절하지 않다.

㉤ [A]와 [B] 모두 혼인의 성립 요건에 하자가 있는 경우에 한하여 청구할 수 있

는 것이지만, 하자가 없는 경우에도 당사자의 의사만으로 청구할 수 있는 것이 아니다.

13. 정답: ④

정답 해설: ㉠은 재판상 이혼에서 법원이 민법에 규정된 이혼 사유의 존재 여부를 판단하여 이혼을 결정한다는 의미이다. 이는 협의상 이혼에서 법원이 이혼의 합의 여부만 확인하는 것과 대비되는 재판상 이혼의 핵심적 특징이다.

오답 해설:

㉡ 과실 비율의 산정은 지문에 언급되지 않았다.

㉢ 이혼 조정 절차에서 합의된 내용을 근거로 판결을 내린다는 것은 지문에 언급되지 않았다. 조정이 성립하면 재판 절차 없이 이혼이 가능하다고만 하였다.

㉣ 이혼 의사의 합의 여부만 확인하는 것은 협의상 이혼에서 법원의 역할이지, 재판상 이혼에서의 역할이 아니다.

㉤ 자녀의 복리에 대한 고려는 지문에 언급되지 않았다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: 6문단에 따르면 재판상 이혼에서 법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 '승소자'가 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 한다. <보기>에서 갑이 재판상 이혼에서 승소한 경우, 이혼 신고 의무는 승소자인 갑에게 있는 것이 아니라 을에게 있는 것이 아니다.

오답 해설:

㉠ 갑과 을은 혼인 의사가 합치하여 혼인 신고를 마쳤으므로, 실질적 요건(혼인 의사의 합치)과 형식적 요건(혼인 신고)을 모두 갖추어 적법하게 성립한 혼인이다.

㉡ 5문단에서 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다고 하였다. 갑은 사실을 안 날로부터 8개월이 경과하였으므로 혼인 취소 청구는 불가능하다.

㉢ 혼인 취소 청구가 불가능하더라도 을과의 합의가 이루어지면 협의상 이혼을 진행할 수 있으며, 6문단에서 협의상 이혼 시 법원은 이혼 사유의 타당성을 따지지 않는다고 하였다.

㉣ 을이 이혼에 합의하지 않는 경우 갑은 재판상 이혼을 청구할 수 있으며, 6문단에서 소송 전에 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 한다고 하였다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 혼인 취소의 사유는 혼인 무효에 비해 하자의 중대성이 상대적으로 낮다고 설명하고 있다. 따라서 혼인 취소의 청구 기한이 사유별로 제한되는 것은 하자의 중대성이 혼인 무효보다 '크기' 때문이 아니라, 하자의 중대성이 상대적으로 '작기' 때문에 이미 형성된 법적 관계의 안정성을 고려하여 일정 기간이 지나면 더 이상 시정을 허용하지 않는 것으로 이해해야 한다.

오답 해설:

㉠ 4문단에서 혼인 무효의 사유로 당사자 간 합의 부재와 근친혼을 들고 있는데, 이는 혼인 의사의 합치라는 본질적 성립 근거를 결여한 것이므로 <보기>의 '혼인의 본질을 훼손하는 중대한 하자'에 부합한다.

㉡ 5문단에서 혼인 취소의 사유로 적정 연령 미달, 사기·강박 등을 들고 있는데, 이는 혼인 성립 과정에서의 절차적·상황적 문제이므로 <보기>의 설명에 부합한다.

㉢ 4문단에서 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없다고 하였는데, 이는 <보기>에서 말하는 하자의 중대성이 크기 때문에 시간과 무관하게 시정이 가능해야 한다는 취지와 부합한다.

㉣ 5문단에서 혼인 취소 시 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정된다고 하였는데, 이는 <보기>에서 말하는 이미 형성된 법적 관계의 안정성과 제삼자의 이해 관계를 고려한 결과라는 설명과 부합한다.

16. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 A국의 등록 동반자 관계에서 사기에 의한 등록 취소가 확정되면 '등록 시점부터 관계가 성립하지 않았던 것으로 처리'된다고 하였다. 이는 소급적 무효의 효과에 해당한다. 반면, 윗글의 혼인 취소에서는 취소 이전까지의 법률혼 관계가 인정되므로 소급적 무효가 아니다. 따라서 양자의 법적 효과가 동일하다는 것은 적절하지 않다. A국의 등록 취소는 오히려 윗글의 혼인 무효와 유사한 효과를 갖는다.

오답 해설:

㉠ A국의 등록 동반자 제도에서 관할 기관에 등록을 완료해야 관계가 성립하는

구조는, 뒷글에서 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 수리가 완료되어야 법적 효력이 발생하는 법률혼의 형식적 요건과 구조적으로 유사하다.

② A국의 등록 동반자 관계에서는 인척 관계가 형성되지 않지만, 뒷글의 법률혼에서는 혼인 신고 후 인척 관계가 형성되므로 법적 효력의 범위에서 차이가 있다는 것은 적절하다.

③ A국에서는 관계 해소 시 법원의 확인 절차가 불필요하지만, 뒷글의 협의상 이혼에서는 법원이 이혼 의사 합의 여부를 확인하는 절차를 거쳐야 하므로 양자가 대비된다는 것은 적절하다.

⑤ A국의 관계 해소에서 이혼 사유의 심리가 필요하지 않은 것은, 뒷글에서 협의상 이혼 시 법원이 이혼 사유의 타당성을 따지지 않는 것과 유사한 측면이 있다는 것은 적절하다.

17. 정답: ③

정답 해설: 6문단에서 협의상 이혼의 경우 양육권, 재산 분할 등의 문제는 "원칙적으로 당사자 간의 합의에 따른다."라고 하였다. 법원의 결정에 의해 확정된다는 것은 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

① 2문단에서 실질적 요건으로 혼인 의사의 합치, 적정 연령 도달, 8촌 이내 혈족 관계 제한 등을 언급하고 있다.

② 4문단에서 혼인 무효 소송의 청구권자로 혼인 당사자, 법정 대리인, 4촌 이내의 친족을 언급하고 있다.

④ 5문단에서 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다고 하였다.

⑤ 6문단에서 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 한다고 하였다.

18. 정답: ①

정답 해설: ⑨는 혼인이 성립하기 위해서는 실질적 요건과 형식적 요건을 "모두" 만족하여야 한다는 내용이다. 이 진술이 성립하기 위한 전제는, 어느 한 요건만으로는 혼인이 성립할 수 없다는 것이다. 즉, 혼인 당사자의 의사가 합치하여 실질적 요건을 갖추었다더라도 혼인 신고라는 형식적 요건(법에서 규정한 절차)을 따르지 않으면 혼인이 성립할 수 없다는 전제가 담겨 있다.

오답 해설:

② ⑨는 실질적 요건과 형식적 요건을 "모두" 만족해야 한다고 하였으므로, 실질적 요건만 충족하면 형식적 요건을 사후 보완할 수 있다는 것은 ⑨의 전제에 해당하지 않는다.

③ 법원의 최종 인가에 대한 내용은 지문에 언급되지 않았다. 혼인의 성립은 실질적·형식적 요건의 충족으로 이루어지며, 법원의 인가를 전제로 하지 않는다.

④ ⑨는 두 요건을 "모두" 만족해야 한다고 하였으므로, 하나만 충족해도 부분적으로 성립할 수 있다는 것은 ⑨의 전제와 상충한다.

⑤ 두 요건의 이행 순서에 대한 법적 규정은 지문에 언급되지 않았다.

19. 정답: ③

정답 해설: 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우는 5문단에서 혼인 취소의 사유로 제시되어 있을 뿐, 자동으로 무효가 되는 것이 아니다. 혼인 무효의 사유는 4문단에서 당사자 간 합의 부재나 근친혼으로 한정하고 있다. 동의 없는 미성년 혼인은 가정 법원에 취소를 청구해야 하며, 취소 청구 없이는 혼인의 효력이 유지된다.

오답 해설:

① ①은 만 18세가 미성년자이지만 동의를 받으면 혼인이 가능하다는 내용임으로 적절하다.

② 부모 또는 법정 대리인의 동의는 미성년자의 혼인 자격에 관한 실질적 요건의 일부로 기능한다.

④ 혼인 적정 연령은 만 18세이며, ①은 만 18세 이상의 미성년자에 대한 규정이다. 만 18세 미만은 혼인 적정 연령에 도달하지 않았으므로 혼인이 불가능하다.

⑤ 5문단에서 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우에도 만 19세 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 취소 청구가 제한된다고 하였다.

20. 정답: ③

정답 해설: ⑨는 혼인 무효 소송에서 입증 책임이 청구권자에게 있다는 내용이다. 병은 을의 사촌으로 4촌 이내의 친족에 해당하여 청구권자가 될 수 있다. 갑과

을이 6촌 혈족 관계라면 8촌 이내의 혈족 관계에 해당하므로 혼인 무효 사유가 존재한다. ④에 따라 갑과 을이 근친혼 관계임을 입증할 책임은 소송을 제기한 청구권자인 병에게 있으므로, ③이 가장 적절하다.

오답 해설:

① 병은 을의 사촌이므로 4촌 혈족에 해당하여 4촌 이내의 친족으로서 청구권자가 될 수 있다.

② ④에 따르면 입증 책임은 청구권자에게 있으므로, 법원이 직권으로 혈족 관계를 조사하는 것이 아니라 병이 입증해야 한다.

④ 갑과 을이 혼인 의사를 합치하였더라도 근친혼 관계에 해당하면 혼인 무효 사유가 존재한다. 혼인 의사의 합치만으로 근친혼에 의한 무효를 배제할 수 없다.

⑤ ④에 따르면 입증 책임은 청구권자인 병에게 있으므로, 갑과 을이 아닌 병이 6촌 혈족 관계임을 입증해야 한다.

21. 정답: ③

정답 해설: ㄱ. ㉠에서 "혼인 당사자들이 가지고 있던 재산"에 대해서도 법적 효력이 발생한다고 하였으므로, 혼인 전부터 소유하던 부동산에 대해서도 법적 효력이 발생한다는 추론은 적절하다. ㄴ. ㉠은 "혼인 이후에 취득한 재산"이라고만 하였을 뿐, 공동 취득과 단독 취득을 구분하고 있지 않다. 따라서 일방이 단독으로 취득한 재산이 법적 효력의 대상에서 제외된다는 추론은 부적절하다. ㄷ. 4문단에서 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아간다고 하였으므로, ㉠에 의해 발생한 재산에 대한 법적 효력도 처음부터 발생하지 않았던 것이 된다는 추론은 적절하다. 따라서 ㄱ과 ㄷ만 적절하다.

오답 해설:

ㄴ은 ㉠의 내용에서 도출할 수 없는 추론이므로 부적절하다. ㉠은 혼인 이후 취득한 재산 전반에 대해 법적 효력이 발생한다고 하였을 뿐, 공동 취득 재산과 단독 취득 재산을 구별하지 않았다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: ㉠이 적용되어 혼인 취소 청구가 제한되더라도, 이것이 혼인 무효 사유로 전환되는 것은 아니다. 혼인 무효와 혼인 취소는 사유가 서로 다른 별개의 제도이다. 혼인 무효는 당사자 간 합의 부재나 근친혼 등 본질적 하자가 있는 경우에만 해당하며, 미성년자의 동의 없는 혼인은 취소 사유에 해당할 뿐 무효 사유에 해당하지 않는다.

오답 해설:

① ㉠은 미성년자의 동의 없는 혼인에 대해 일정 조건이 충족되면 취소 청구가 제한되는 내용임으로, 청구권의 제한 사례에 해당한다.

② 만 19세 성인이 되면 스스로 법적 판단 능력을 갖추게 되므로, 혼인 관계 유지 여부를 본인이 결정할 수 있다는 취지로 이해할 수 있다.

③ 혼인 중 임신 시 취소 청구가 제한되는 것은 태아의 법적 지위나 복리를 고려한 것으로 이해할 수 있다.

④ ㉠은 미성년자의 동의 없는 혼인에 대한 취소 청구 제한만을 규정한 것이므로, 중혼이나 사기·강박 등 다른 사유에 의한 취소 청구는 별도로 가능하다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: (다)에서 무와 기는 7촌 혈족 관계이다. 2문단에서 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 혼인이 가능하다고 하였으므로, 7촌은 8촌 이내에 해당하여 혼인의 실질적 요건을 갖추지 못한 것이다. 4문단에서 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다고 하였으므로, 무효 사유가 존재하며 청구 기한의 제한 없이 무효 소송을 제기할 수 있다. 따라서 ⑤가 적절하다.

오답 해설:

① (가)에서 갑은 만 16세이므로 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달하지 않았다. 부모의 동의는 만 18세 이상의 미성년자에게 적용되는 것이므로, 만 16세인 갑의 혼인은 적정 연령 미달로 인한 하자가 존재한다.

② (가)에서 갑은 현재 만 17세이므로 적정 연령 미달에 의한 취소 청구가 가능할 수 있으나, 선지에서 "만 17세이므로 아직 성인이 아니어서"라고 한 부분은 적절하지 않다. 취소 청구 제한 조건은 만 19세 성인 도달이며, 갑은 적정 연령인 만 18세에도 아직 도달하지 않은 상태이다.

③ (나)에서 정은 병의 사기 사실을 안 날로부터 이미 4개월이 경과하였다. 5문단에서 사기를 안 날로부터 3개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다고 하였으므로, 정은 혼인 취소를 청구할 수 없다. 따라서 3개월이 경과하지 않았다는 선지의 전제 자체가 사실과 부합하지 않는다.

④ (나)에서 사기에 의한 혼인은 혼인 취소의 사유이지 혼인 무효의 사유가 아니

다. 4문단에서 혼인 무효의 사유는 당사자 간 합의 부재와 근친혼으로 한정되어 있다. 따라서 혼인 취소 청구 기간이 도과하더라도 혼인 무효 소송을 통해 법률 혼 관계를 정리할 수 있다는 것은 부적절하다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: B국에서 이혼 소송 없이 관할 기관을 통해 이혼이 확정되는 경로는, 당사자 간 합의가 유지된 상태에서 냉각 기간 경과 후 관할 기관이 이혼을 확정하는 것이다. 반면, 뢰글에서 이혼 조정이 성립하면 재판 절차 없이 이혼이 가능하다는 것은, 법원의 조정 절차를 통해 합의에 이른 경우 재판 없이 이혼하는 것이다. 전자는 법원의 개입 없이 관할 기관이 직접 이혼을 확정하는 것이고, 후자는 법원의 조정 절차라는 사법적 과정을 거친 결과이므로, 양자의 법적 근거가 동일하다고 할 수 없다.

오답 해설:

- ㉑ B국의 냉각 기간은 이혼 의사에 신중한 결정을 유도하기 위한 장치로서, 뢰글에서 협의상 이혼 시 숙려 기간을 필수로 부여하는 것과 유사한 기능을 한다.
- ㉒ B국에서는 냉각 기간 종료 후 법원의 개입 없이 관할 기관이 이혼을 확정하지만, 뢰글의 협의상 이혼에서는 숙려 기간 이후에도 법원의 확인 절차를 거쳐야 하므로 양자 간에 차이가 있다.
- ㉓ B국에서 일방의 반대 의사 통보로 이혼 신청이 철회되고 이후 법원에 이혼 소송을 제기해야 하는 구조는, 뢰글에서 당사자 간 합의가 이루어지지 않을 때 재판상 이혼이 개시되는 구조와 유사하다.
- ㉔ B국의 이혼 소송에서 법원이 혼인 기간, 미성년 자녀의 유무, 이혼 원인 등을 종합적으로 고려하는 것은, 뢰글에서 재판상 이혼 시 법원이 민법에 규정된 이혼 사유의 존재 여부만을 고려하는 것과 판단 범위에서 차이가 있다.